



PUTUSAN

Nomor 1491 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LIM TJIU KUI alias HERIYANTO YANTO, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Nomor 448 A, RT 01, RW 01, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryadi, S.H., Advokat pada Firma Hukum Suryadi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tebu, Komp. Tebu Mandala, Nomor 34, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK PANIN, Tbk. KCU PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 44, Benua Melayu, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, diwakili oleh Purnomo Gunawan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Panin, Tbk., Kantor Cabang Utama (KCU) Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faruk B., S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Panin, Tbk, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 44, Benua Melayu, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 November 2021;
Termohon Kasasi;

D a n :

- 1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA PONTIANAK**, beralamat di Jalan Jendral Letjend Sutoyo, Nomor 19, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, diwakili oleh Tri

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pdt/2023



Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat atas nama Menteri Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mokhamad Arif Setyawantika, dan kawan-kawan, Para Pegawai, beralamat di Jalan Letnan Jendral Sutoyo, Nomor 19, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021;

2. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA

PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 01, Benua Melayu Dara, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, diwakili oleh Dr. Sigit Santosa, S.Si., M.App.Sc., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martiani, S.SiT, M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 01, Benua Melayu Dara, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021;

3. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KUBU RAYA,

berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Nomor 79, Arang Limbung, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

4. CAROLINA ANGGRAINI, S.H., Notaris, bertempat

tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani II, Blok A/9, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - a. Tanah berikut bangunan rumah tinggal berlantai 2 (dua) dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1564, dengan LT 566 m², LB 426 m², terletak di Jalan Merdeka, Nomor 44B A, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, nama pemegang The Pok Mwee;
 - b. Tanah berikut bangunan 2 (dua) unit ruko berlantai 4 (empat) dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 400, dengan LT 473 m² dan LB 1.465 m², terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, nama pemegang Lim Tjiu Kui alias Herianto Yanto;
 - c. Tanah berikut bangunan ruko berlantai 3 (tiga) dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 13666, dengan LT 222 m² dan LB 249,3 m², terletak di Jalan H. Rais A. Rahman, Komplek Ruko Jawi Square, Nomor 168 F, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama pemegang Lim Tjiu Kui alias Herianto Yanto;
 - d. Tanah berikut bangunan 2 (dua) unit ruko berlantai 3 (tiga) dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 7411 dengan LT 668 m² dan LB 481 m², terletak di Jalan Purnama, Nomor 98, Kelurahan Pant Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama pemegang The Pok Mwee;
 - e. 4 (empat) bidang tanah sederet berikut bangunan gudang:
 - 1) SHM Nomor 25035 LT 156 m² dan LB 284,5 m²,
 - 2) SHM Nomor 25034 LT 166 m² dan LB 284,5 m²,
 - 3) SHM Nomor 25033 LT 171 m² dan LB 284,5 m²,
 - 4) SHM Nomor 36032 LT 176 m² dan LB 284,5 m²,terletak di Jalan Sukarno Hatta, Komplek Ruko Indah Lestari, Blok C, Nomor 4-7, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya d/h Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Pemegang The Pok Mwee;

4. Menyatakan keputusan Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah debitur kredit macet adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam perjanjian kredit Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam permohonan penjualan agunan dan pemenangan lelang dari Turut Tergugat I yang menyatakan pemenang lelang adalah Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat, dan Turut Tergugat I maupun dengan pihak pemenang lelang atas agunan kredit Penggugat adalah tidak sah, membatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk melakukan pengecekan harga yang sesuai dengan dasar dan harga taksir nilai objek angunan Penggugat pada saat ini tahun 2021:
 - a. Tanah berikut bangunan rumah tinggal berlantai 2 (dua) dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1564, dengan LT 566 m², LB 426 m², terletak di Jalan Merdeka, Nomor 44B A, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, nama pemegang The Pok Mwee;
 - b. Tanah berikut bangunan 2 (dua) unit ruko berlantai 4 (empat) dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 400, dengan LT 473 m² dan LB 1.465 m², terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, nama pemegang Lim Tjiu Kui alias Herianto Yanto;
 - c. Tanah berikut bangunan ruko berlantai 3 (tiga) dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 13666, dengan LT 222 m² dan LB 249,3 m², terletak di Jalan H. Rais A. Rahman, Komplek Ruko Jawi Square, Nomor 168 Fm, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama pemegang Lim Tjiu Kui alias Herianto Yanto;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pdt/2023



d. Tanah berikut bangunan 2 (dua) unit ruko berlantai 3 (tiga) dengan bukti kepemilikan SHM nomor 7411, dengan LT 668 m² dan LB 481 m², terletak di Jalan Purnama, Nomor 98, Kelurahan Pant Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama pemegang The Pok Mwee;

e. 4 (empat) bidang tanah sederet berikut bangunan gudang:

1) SHM Nomor 25035 LT 156 m² dan LB 284,5 m²,

2) SHM Nomor 25034 LT 166 m² dan LB 284,5 m²,

3) SHM Nomor 25033 LT 171 m² dan LB 284,5 m²,

4) SHM Nomor 36032 LT 176 m² dan LB 284,5 m²,

terletak di Jalan Sukarno Hatta, Komplek Ruko Indah Lestari, Blok C, Nomor 4-7, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya d/h Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Pemegang The Pok Mwee;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak (*error in persona*);

2. Eksepsi *non persona standi in iudicio*;

3. Eksepsi *obscur libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Ptk, tanggal 18 Mei 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.810.000,00

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PTK, tanggal 8 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Mei 2022 Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Ptk, yang dimohonkan banding tersebut dan selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pdt/2022 *juncto* Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Ptk *juncto* Nomor 67/PDT/2022/PT PTK, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyempurnakan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 67/PDT/2022/PT PTK dalam mengadili sendiri didalam Pokok Perkara dengan Putusan:
 - Menerima gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;
2. Membatalkan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pontianak;
3. Meminta agar pembayaran dilakukan secara bertahap;
4. Atau setidaknya-tidaknya Mahkamah Agung memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 3 November 2022, tanggal 8 November 2022, dan tanggal 2 November 2022, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2022, tanggal 8 November 2022, dan tanggal 2 November 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian kredit, dimana Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat dengan jaminan yang diikat dengan hak tanggungan, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- Bahwa terbukti Penggugat telah *wanprestasi* karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pelunasan kredit dan Tergugat telah memberikan somasi namun Penggugat tidak juga melunasi kreditnya;
- Bahwa oleh karena itu maka Tergugat berhak melakukan pelepasan terhadap jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan dengan bantuan Turut Tergugat I;
- Bahwa dalam hal memberikan salinan perjanjian kredit bukanlah kewajiban kreditur, melainkan kewajiban notaris yang membuat akta apabila debitur memintanya;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LIM TJIU KUI alias HERIYANTO YANTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LIM TJIU KUI Alias HERIYANTO YANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)